



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-386-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 4 de Julio de 2018

Referencia: EX-2018-06016451- -APN-CME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1580)

VISTO el Expediente EX-2018-06016451- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 6 de febrero de 2018 consiste en la adquisición de la totalidad del capital accionario de la firma COMDATA ARGENTINA S.A., por parte del señor Don Javier Gustavo SERAFINI (M.I N° 13.411.400) y de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., a las firmas COMDATA SPA y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL.

Que la transacción se llevó a cabo mediante una oferta de compra realizada el día 30 de enero de 2018 por el señor Don Javier Gustavo SERAFINI y aceptada por las firmas COMDATA SPA y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL el mismo día.

Que como consecuencia de la operación económica anteriormente mencionada, el señor Javier Gustavo SERAFINI tomará el control exclusivo de la firma COMDATA ARGENTINA S.A., siendo titular del OCHENTA POR CIENTO (80 %) del capital accionario de dicha firma, y del VEINTE POR CIENTO (20 %) restante a través de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., por él controlada.

Que el cierre de la operación mencionada tuvo lugar el día 30 de enero de 2018. Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y

no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 4 de junio de 2018, correspondiente a la “Conc 1580”, aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición de la totalidad del capital accionario de la firma COMDATA ARGENTINA S.A., por parte del señor Don Javier Gustavo Serafini y de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., a las firmas COMDATA SPA y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL., todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada consistente en la adquisición de la totalidad del capital accionario de la firma COMDATA ARGENTINA S.A., por parte del señor Don Javier Gustavo SERAFINI (M.I. N° 13.411.400) y de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., a las firmas COMDATA SPA y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL S.L, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considerase al Dictamen de fecha 4 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1580” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-26575473-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.07.04 18:36:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-26575473-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 4 de Junio de 2018

Referencia: CONC 1580 - DICTAMEN ART. 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-06016451-APN-CME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC.1580 - CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. Y JAVIER GUSTAVO SERAFINI S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 6 de febrero de 2018 consiste en la adquisición de la totalidad del capital accionario de la firma COMDATA ARGENTINA S.A. (en adelante “COMDATA ARGENTINA”) por parte del Sr. JAVIER GUSTAVO SERAFINI (en adelante “SERAFINI”) y de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. (en adelante “CAT”), a las firmas COMDATA SPA, (en adelante “COMDATA”) y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL (en adelante “DIGITEX”).
2. La operación se instrumentó a través de una oferta de compra de fecha 30 de enero de 2018, aceptada por los vendedores en la misma fecha ¹.
3. Como consecuencia de la operación el Sr. SERAFINI, tomará el control de la firma COMDATA ARGENTINA.
4. El cierre de la operación tuvo lugar el 30 de enero de 2018, notificándose la misma en tiempo y forma, al quinto día hábil de la fecha referida.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. El comprador

5. SERAFINI es argentino con documento nacional de identidad número 13.411.400 y domicilio en la provincia de Buenos Aires, dedicado a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Es titular de participaciones accionarias controlantes en las siguientes firmas (i) CAT, una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, dedicada a brindar servicios de call center, (ii) ADVAL S.A. una empresa dedicada a prestar servicios de call center en la que SERAFINI es titular indirecto del 80% de sus acciones a través de CAT, (iii) BPO CONTACT CENTER S.A. empresa dedicada a la prestación de servicio de call center, sin actividad económica actualmente y (iv) CAT TECHNOLOGIES S.A., empresa creada en 2017 sin

actividad económica.

I.2.2. Los vendedores

6. COMDATA es una sociedad constituida conforme las leyes de Italia. En tiempo previo a la operación era titular del 99.99% de las acciones del objeto.

7. DIGITEX es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de España. En tiempo previo a la operación era titular del 0,01% de las acciones del objeto.

I.2.3. La empresa objeto

8. COMDATA es una sociedad constituida de conformidad a las leyes de la República Argentina, registrada en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y dedicada a la prestación de servicio de call center. Como consecuencia de la operación SERAFINI obtiene el control exclusivo de la misma al adquirir el 80% de sus acciones en forma directa y el 20% restante a través de CAT, una de sus controladas.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 28 de mayo de 2018- estableció en el artículo 81, que: *“Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”*. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias al análisis de la presente operación de concentración económica.

10. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma. ²

11. Con fecha 6 de febrero de 2018, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

12. Con fecha 1° de marzo de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. La providencia fue notificada a las partes en fecha 2 de marzo de 2018.

13. Con fecha 6 de marzo de 2018 las partes contestaron en forma completa el requerimiento efectuado teniéndose por completo el Formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

14. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes notificantes, la presente operación consiste en la toma de control del Sr. SERAFINI de la firma COMDATA ARGENTINA.

15. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

EMPRESA OBJETO	
COMDATA ARGENTINA S.A.	Servicios de call center
ADQUIRENTE	
CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.	Servicios de call center
ADVAL S.A.	Servicios de call center

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

16. En virtud de las actividades realizadas por las empresas se puede identificar una relación horizontal, en la prestación de servicios de call center de manera tercerizada, con alcance geográfico nacional. ³

III.2. Efectos económicos de la operación

17. A continuación, se presenta un cuadro de participaciones en la facturación global del sector de las empresas del grupo comprador (CAT y ADVAL) y la objeto:

Tabla 2: Participaciones de las empresas involucradas. 2015 – 2017

Empresas	2015	2016	2017
CAT	4,94%	5,21%	5,20%
ADVAL	0,63%	0,72%	0,09%
COMDATA	2,51%	1,94%	1,27%
Total	8,08%	7,87%	6,57%
Fuente: Elaboración propia en base a información aportadas por las partes de la Cámara Argentina de Centros de Contactos			

18. Tal como surge de la tabla precedente la participación conjunta de las empresas involucradas es inferior al 9%, con una variación del IHH que fluctúa entre 28 puntos y 13 puntos en el periodo analizado.

19. Por consiguiente, cabe concluir que la presente operación no altera las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

20. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta COMISIÓN NACIONAL advierte en la SECCIÓN X del documento en el que se instrumentó la operación, el punto 29 donde las partes acuerdan que por el plazo de tres (3) años desde el cierre, los vendedores se comprometen a que, no poseerán, administrarán, operarán, controlarán, ni estarán contratados como locadores de servicios por o participará en la propiedad, administración, operación o control de, o estará relacionado en modo alguno con, cualquier compañía y/o negocio que se dedique de cualquier modo a prestar servicios de call center.

21. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.

22. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deber considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2.

23. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se

fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

24. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada en la medida que su objeto, aplicación geográfica y temporal, así como las personas a quienes van dirigidas respetan los parámetros usuales aceptados para este tipo de operaciones.

25. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, y además las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

IV. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición de la totalidad del capital accionario de la firma COMDATA ARGENTINA S.A. por parte del Sr. JAVIER GUSTAVO SERAFINI y de la firma CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., a las firmas COMDATA SPA y DIGITEX INFORMATICA INTERNACIONAL SL, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

28. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

El Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en Comisión Oficial.

¹ Documento acompañado como ANEXO IV.a) al Formulario F1. agregado a estas actuaciones, mediante IF-2018-08262884-APN-DR#CNDC (páginas 397/412).

² La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

³ Para un análisis más acabado del mercado relevante, ver dictamen CNDC N° 982 correspondiente a las actuaciones caratuladas "SHELDRAKE COOPERATIE U.A., JOSE LUIS ROMERO VICTORICA Y CONTAX S.A. S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 905)", expediente N° S01: 0184601/2011 - Resolución SC N° 22 /13.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.04 13:14:38 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.04 13:54:04 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.04 14:58:33 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.04 16:42:17 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.06.04 16:42:18 -03'00'